

2023成人高考专升本民法真题

一、选择题

(在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的)

- 1、下列情形中，可以形成民事法律关系的是_____。
 - A. 甲到寺庙求签拜佛
 - B. 乙在家中饮茶会友
 - C. 丙从网店购买海鲜
 - D. 丁与同学相约逛街
- 2、甲雇钟点工乙打扫卫生，乙向甲主张劳务费的权利属于_____。
 - A. 支配权
 - B. 请求权
 - C. 形成权
 - D. 抗辩权
- 3、甲、乙婚后育有一子，尚未成年。现甲因突发疾病而丧失民事行为能力。甲的监护人应是_____。
 - A. 乙
 - B. 甲之父
 - C. 甲之母
 - D. 甲之子
- 4、下列选项中，属于营利法人的是_____。
 - A. 基金会
 - B. 教育局
 - C. 民政局
 - D. 股份有限公司
- 5、代理人超越代理权所签订合同的效力是_____。
 - A. 无效
 - B. 可撤销
 - C. 有效
 - D. 效力待定
- 6、甲对乙说：“如果你考试过关，就送你一个手机。”乙欣然同意。该约定中的“考试过关”属于_____。
 - A. 解除条件
 - B. 延缓条件
 - C. 延缓期限
 - D. 解除期限
- 7、甲向乙购买一批建材。合同签订后得知自己对建材的规格存在重大误解。甲请求撤销该合同的期限为_____。
 - A. 90日
 - B. 1年
 - C. 2年
 - D. 4年
- 8、甲、乙签订买卖合同，约定：“本合同不适用诉讼时效规定。”该条款的效力为_____。
 - A. 有效

- B. 无效
- C. 可撤销
- D. 效力待定

9、甲被乙踢伤，其向乙请求赔偿的诉讼时效期间为_____。

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年

10、下列选项中，不属于民法上的物的是_____。

- A. 田里的水稻
- B. 池中的鱼儿
- C. 地下的管线
- D. 正午的太阳

11、下列选项中，属于物权的是_____。

- A. 租赁权
- B. 居住权
- C. 著作权
- D. 名誉权

12、村民甲于3月1日获批宅基地，4月1日开始建房，9月1日完工，11月1日办理房屋所有权登记。甲取得房屋所有权的时间是_____。

- A. 3月1日
- B. 4月1日
- C. 9月1日
- D. 11月1日

13、张某误将邻居存放门口的一块木料用于建造房屋，现木料已无法拆除。张某依法取得该木料所有权的方式是_____。

- A. 善意取得
- B. 附和
- C. 加工
- D. 混合

14、下列选项中，属于用益物权的是_____。

- A. 所有权
- B. 地役权
- C. 抵押权
- D. 留置权

15、村民甲承包本村耕地，其取得土地承包经营权的时间为_____。

- A. 承包合同成立时
- B. 承包合同生效时
- C. 承包经营权登记时
- D. 承包经营权颁证时

16、担保物权存续期间，担保物被分割的，担保物权人仍有权就担保物的全部行使权利，这一特性称为担保物权的_____。

- A. 从属性
- B. 物上代位性
- C. 不可分性
- D. 独立性

17、甲向乙借款10万元，以价值15万元的房屋设立抵押权并办理了登记。后房屋因失火灭失，甲获得保险赔偿金5万元。乙有权主张优先受偿的数额为_____。

- A. 5万元
- B. 10万元
- C. 15万元
- D. 20万元

18、下列依法可以转让的权利中，不能设定权利质押的是_____。

- A. 宅基地使用权
- B. 股权
- C. 专利权
- D. 基金份额

19、甲将衣物送洗衣店清洗，事后未付洗衣费，洗衣店依法将衣物扣留。洗衣店行使的权利是_____。

- A. 留置权
- B. 动产质权
- C. 抵押权
- D. 权利质权

20、甲将一幅字画交付给乙设定质押担保。乙对该字画的占有属于_____。

- A. 自主占有
- B. 间接占有
- C. 善意占有
- D. 有权占有

21、甲对乙说：“你借的钱不用还了。”乙表示同意。甲、乙之间债务消灭的原因是_____。

- A. 混同
- B. 免除
- C. 抵销
- D. 清偿

22、甲与乙签订供货合同，未约定先后履行顺序。在供货前，甲请求乙先付款，乙表示一手交钱一手交货。乙的主张属于行使_____。

- A. 同时履行抗辩权
- B. 先诉抗辩权
- C. 先履行抗辩权
- D. 不安抗辩权

23、下列选项中，属于要约的是_____。

- A. 投标
- B. 发布拍卖公告
- C. 寄送价目表
- D. 刊登招股说明书

24、甲承租乙的房屋并订立合同，该合同为_____。

- A. 委托合同
- B. 买卖合同
- C. 租赁合同
- D. 中介合同

25、下列选项中，构成不当得利的是_____。

- A. 诉讼时效期满后的清偿
- B. 房屋购买后价格上涨
- C. 某公司清偿未到期债务
- D. 售货员多找了的零钱

26、甲未到法定婚龄而与乙结婚，其婚姻效力为_____。

- A. 无效
- B. 可撤销
- C. 有效
- D. 效力待定

27、夫妻在婚姻关系存续期间取得的下列财产，为夫妻一方个人财产的是_____。

- A. 工资
- B. 劳务报酬
- C. 奖金
- D. 人身损害赔偿金

28、张某勇斗歹徒，不幸牺牲。下列财产中，属于张某遗产的是_____。

- A. 租的房屋
- B. 抚恤金
- C. 借的书籍
- D. 所持股票

29、下列人员中，可以作为遗嘱见证人的是_____。

- A. 遗嘱人的配偶
- B. 遗嘱人的儿媳
- C. 遗嘱人的同事
- D. 遗嘱人的女婿

30、受遗赠人得知受遗赠后逾60日既不表示接受，也不表示放弃的，视为_____。

- A. 放弃受遗赠
- B. 接受遗赠
- C. 转继承
- D. 代位继承

31、村民刘某与同村孤寡老人王某签订一份遗赠扶养协议，该协议的成立时间是_____。

- A. 双方所在村委会同意时
- B. 双方意思表示一致时
- C. 王某死亡时
- D. 王某遗产分割时

32、甲将一辆拼装汽车出售给乙，乙违章驾驶该车将丙撞伤。丙的损失应由_____。

- A. 甲独自承担赔偿责任
- B. 乙独自承担赔偿责任

- C. 甲和乙承担连带赔偿责任
- D. 甲和乙承担按份赔偿责任

33、甲用木棍捅了蜂农乙家的蜂箱，蜜蜂倾巢而出，将路人丙蜇伤。对此，丙_____。

- A. 只能向甲请求赔偿
- B. 只能向乙请求赔偿
- C. 自行承担损害后果
- D. 有权请求甲或乙承担赔偿责任

34、周某在甲医院输入乙血库提供的血液制品而感染病毒。周某的损害_____。

- A. 只能向甲医院请求赔偿
- B. 只能向乙血库请求赔偿
- C. 有权请求甲医院或乙血库承担赔偿责任
- D. 由其自行承担

35、甲超市购买乙公司生产的鲜牛肉。因丙公司的运输车不符合要求，鲜牛肉受到污染。丁食用了从甲超市购买的鲜牛肉导致腹泻。丁的损失_____。

- A. 只能向甲超市请求赔偿
- B. 只能向乙公司请求赔偿
- C. 有权向丙公司请求赔偿
- D. 有权向甲超市或乙公司请求赔偿

二、简答题

(每小题10分，共30分)

36、简答自然人民事行为能力的种类。

37、简答所有权的内容。

38、简答人格权的特征。

三、论述题

(本题共20分)

39、论述无因管理的概念及构成要件。

四、案例分析题

(每小题15分，共30分)

刘某拿着自己的一张艺术照到甲装裱店进行装裱，支付装裱费2000元。后刘某发现，自己的艺术照被甲装裱店用于其网站的商业宣传。为此引起纠纷。

请回答：

40、刘某与甲装裱店之间存在何种合同关系？为什么？

41、甲装裱店的商业宣传行为侵犯了刘某的何种人格权？为什么？

两名小学生李某和王某放学后在路边玩耍，两人相互扔石子时，其中一个石子砸伤路人赵某。李某和王某赶紧联系家长将赵某送医，为此花去治疗费若干。经查，无法确定是谁扔的石子砸中赵某，且李某和王某均无个人财产。

请回答：

42、李某和王某扔石子的行为是否构成共同危险行为？为什么？

43、赵某是否有权请求李某和王某双方的家长承担连带责任？为什么？

答案：

一、选择题

1、C

〔解析〕民事法律关系是由民事法律规范调整所形成的以民事权利和民事义务为核心内容的社会关系，是民法所调整的平等主体之间的人身关系和财产关系在法律上的表现。C项，丙在网店购买海鲜，网店和丙是平等主体，购买海鲜行为中双方达成合同后，将形成民事法律关系。ABD三项，均无法形成民事法律关系，只构成普通社会关系。

2、B

〔解析〕根据权利的作用不同，民事权利可分为：①支配权，是指可以对权利的客体直接支配并排斥他人干涉的权利。②请求权，是指得请求他人为一定行为或不为一定行为的权利。③抗辩权，是指对抗请求权的权利。④形成权，是指当事人一方可以依自己的意思表示使法律关系发生变动的权利。本题中，乙向甲主张劳务费的权利是请求甲为支付劳务费的行为，其权利属于请求权。

3、A

〔解析〕依据《民法典》第28条规定，无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：①配偶；②父母、子女；③其他近亲属；④其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

4、D

〔解析〕营利法人是指以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。非营利法人是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

5、D

〔解析〕无权代理行为即行为人没有代理权、超越代理权或者在代理权终止后，以代理人的身份所进行的民事法律行为。依据《民法典》第171条第1款规定，狭义无权代理行为属于效力待定的民事法律行为。被代理人及时追认的，民事法律行为确定有效。被代理人未及时追认的，民事法律行为确定不发生效力。

6、B

〔解析〕AB两项，在民事立法中，根据条件是限制民事法律行为效力的发生还是决定民事法律行为效力的丧失，常将条件区分为延缓条件与解除条件。民事法律行为效力的发生以特定条件的成就为原则，该特定条件即为延缓条件，又称生效条件或停止条件。本题中，“考试过关”是赠送手机的特定条件，即延缓条件。

CD两项，根据期限是限制民事法律行为效力的发生还是决定民事法律行为效力的丧失，民事立法将期限区分为延缓期限与解除期限。延缓期限又称始期，即民事法律行为效力的发生以特定期限的到来为条件，该特定期限即为延缓期限。

7、A

〔解析〕《民法典》第147条规定，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第152条规定，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权，撤销权消灭。当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权，撤销权消灭。该1年期限和90日的期限，为除斥期间。

8、B

〔解析〕诉讼时效是关于权利行使期限的规定，它直接表现为一定的期间。诉讼时效具有强制性，禁止当事人通过约定排斥时效规范的适用。法律关于诉讼时效的规定，是不能由当事人通过约定予以排斥适用的。因此，“本合同不适用诉讼时效规定”属于通过约定排斥诉讼时效的运用，该条款无效。

9、C

[解析] 普通诉讼时效期间，是指由民事基本法规定的普遍适用于应当适用时效的各种法律关系的时效期间。《民法典》第188条第1款规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。法律另有规定的，依照其规定。

10、D

[解析] 民法上的物是指存在于人体之外，占有一定空间，能够为人力所支配并且能满足人类某种需要，具有稀缺性的物质对象。D项，物必须能为人支配。不能为人所支配的东西，例如日月星辰，尽管可能具有巨大价值，但不能成为民法中的物。

11、B

[解析] 《民法典》第114条规定：“民事主体依法享有物权。物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。”B项，居住权属于用益物权，是物权的一种。

12、C

[解析] 所有权的合法取得方式可分为原始取得与继受取得两种。原始取得，是指根据法律规定最初取得财产的所有权或不依赖于原所有权人的意志而取得财产的所有权。继受取得，又称传来取得，是指通过某种法律行为从原所有权人那里取得对某项财产的所有权。宅基地上建房并取得房屋所有权属于原始取得，其所有权取得时间为完工当日，即9月1日。

13、B

[解析] 添附是指民事主体把不同所有权人的财产或劳动成果合并在一起，从而形成另一种新形态的财产。添附有附合、混合、加工三种类型。附合是指不同所有人的财产密切结合在一起而形成新的财产，虽未达到混合程度，但非经拆毁不能达到原来的状态。本题中，木料无法拆除，属于非经毁损不能拆除，即附合。

14、B

[解析] 根据《民法典》第114条规定，物权可以分为所有权和他物权，后者包括用益物权和担保物权。用益物权，是指非所有人对他人所有之物享有的占有、使用和收益的权利。用益物权是以利用为中心的物权的主要表现。《民法典》物权编确立了土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权五种主要的用益物权。A项，所有权为单独的物权分类。CD两项，抵押权和留置权均属于担保物权。

15、B

[解析] 《民法典》第333条规定：“土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证等证书，并登记造册，确认土地承包经营权。”土地承包经营权的登记造册仅为确认已经设立的土地承包经营权的程序。土地承包经营权于承包合同生效后取得，登记并非必要条件。

16、C

[解析] 担保物权具有从属性、不可分性和物上代位性。不可分性，是指担保物权人在其债权完全受偿之前，可就担保物之全部行使其权利，担保物的价值变化及债权的变化不影响担保物权的整体性。担保物部分灭失或价值减少时，其余部分或剩余价值及于担保债权的全部；担保物因共有物的分割等原因而分割时，分割后的各部分担保债权及于全部；债权的一部分因受偿、抵销、混同等原因而消灭时，担保物权并不相应地缩减，担保物权人仍可就担保物的全部行使其权利；债权之一部分分割或转让时，担保物权不因此而分割，数债权人按其债权额共享原来的担保物权。

17、A

[解析] 《民法典》第390条规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。因此，担保财产毁损、灭失或者被征收时，负赔偿、补偿或其他给付义务的给付义务人应向担保物权人给付，乙有权主张优先受偿的金额为5万元。

18、A

[解析] 权利质权，是指以所有权以外的可转让财产权为标的而设定的质权。依据《民法典》第440条的规定，可以作为权利质权的标的权利具体有以下几种：①汇票、本票、支票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥现有的以及将有的应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

19、A

[解析] 留置权,是指债务人不履行到期债务时,债权人所享有的留置其已经合法占有的债务人的动产,并就该动产优先受偿的权利。本题中,洗衣店依据欠付洗衣费的债权债务关系,将合法占有的衣物扣留,行使的是留置权。

20、D

[解析] A项,自主占有是指占有人以所有的意思对物进行的占有。他主占有是指占有人非以所有的意思对物进行的占有。乙对该字画的占有属于他主占有。

B项,直接占有,是指占有人直接对物的控制和支配,如土地承包经营权人占有承包地。间接占有,是指占有人并未直接占有某物,而是基于一定的法律关系,对于直接占有人享有占有物返还请求权。乙对该字画的占有属于直接占有。

C项,善意占有是指无权占有人不知道,也不应当知道自己的占有为无权占有的占有。恶意占有是指无权占有人知道或应当知道自己的占有为无权占有的占有。善意占有和恶意占有都以无权占有为前提,本题为有权占有。

D项,有权占有是指本权的占有;无权占有是指无本权的占有。乙对该字画的占有属于有权占有。

21、B

[解析] 债的消灭的一般原因通常包括履行、抵销、提存、免除债务、混同等。免除,是指债权人抛弃债权,从而全部或者部分消灭债权债务。本题情形属于免除。A项,债权债务的混同,是指债权和债务同归于一人,致使债权债务终止。C项,抵销,是指当事人双方互负债务,各以其债权充抵债务的履行,双方各自的债权和对应债务在对等额内消灭。D项,清偿是指通过履行行为或者通过给付结果的产生使所负担的给付对有受领权的债权人或第三人发生效果。

22、A

[解析] 同时履行抗辩权,是指在没有先后履行顺序的双务合同中,一方当事人在对方当事人未履行或者履行不符合约定的情况下,享有拒绝对待给付的抗辩权。本题中,未约定先后履行顺序,乙拒绝“先付款”行使的是同时履行抗辩权。

23、A

[解析] 要约又称发盘、出盘、发价、出价或报价等,是订立合同所必须经过的程序。《民法典》第472条规定,要约是希望与他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列条件:①内容具体确定;②表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。投标是投标人根据招标人所公布的标准和条件向招标人发出以订立合同为目的的意思表示,在投标人投标以后必须要有招标人的承诺,合同才能成立,所以投标在性质上为要约。依据《民法典》第473条规定,拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等,属于要约邀请。

24、C

[解析] 《民法典》第703条规定,租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。租赁合同中交付租赁物供对方使用、收益的一方称为出租人,使用租赁物并支付租金的一方称为承租人。甲承租乙的房屋即形成了租赁合同法律关系。

25、D

[解析] 不当得利,是指没有法律根据,使他人受到损失而自己获得了利益。不当得利没有法律根据,因此虽属既成事实也不能受到法律的保护,应返还不当利益给受损失的人。这种权利义务关系就是不当得利之债。本题中,售货员多找了的零钱属于没有法律根据给予利益,收钱者属于不当得利。

26、A

[解析] 无效婚姻,是指办理了结婚登记的男女,因一方或双方违反了结婚的公益要件而不具有法律效力的婚姻。《民法典》第1051条规定,有下列情形之一的,婚姻无效:①重婚;②有禁止结婚的亲属关系;③未到法定婚龄。

27、D

[解析] 《民法典》第1063条规定,下列财产为夫妻一方的个人财产:①一方的婚前财产;②一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;④一方专用的生活用品;⑤其他应当归一方的财产。ABC三项为夫妻共同财产。

28、D

[解析] 遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产,但依照法律规定根据其性质不得继承的遗产除

外。持有的股票，来源上为合法财产，内容上具有财产性，时间上属于被继承人死亡之时，在法律上或性质上不具有不可继承性，属于张某的遗产。

29、C

[解析] 《民法典》第1140条规定，下列人员不能作为遗嘱见证人：①无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人；②继承人、受遗赠人；③与继承人、受遗赠人有利害关系的人。遗嘱人的同事具有民事行为能力和见证能力，与继承人、受遗赠人之间无利害关系，可以作为遗嘱见证人。

30、A

[解析] 继承开始后权利人未作明示的法律后果不同。遗嘱继承人在继承开始后遗产分割前未表示放弃的，即视为接受；而受遗赠人的受遗赠权有除斥期间的限制，受遗赠人自知道遗赠后60日内未作出接受遗赠表示的，视为放弃受遗赠。

31、B

[解析] 遗赠扶养协议，是指遗赠人与扶养人签订的，由遗赠人设立遗嘱，将自己的合法财产指定在其死亡后转移给扶养人所有，而由扶养人承担遗赠人生养死葬义务的协议。遗赠扶养协议是诺成性民事法律行为，协议一经签订即生效力。而遗赠是死因民事法律行为，虽在遗嘱人生前成立，但在遗赠人死亡后才生效力。

32、C

[解析] 《民法典》第1214条规定，以买卖或者其他方式转让拼装或者已达到报废标准的机动车，发生交通事故造成损害的，由转让人和受让人承担连带责任。本题中，甲作为转让人，乙作为受让人，应当承担连带责任。

33、D

[解析] 《民法典》第1250条规定，因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

34、C

[解析] 《民法典》第1223条规定，因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追偿。

35、D

[解析] 《民法典》第1204条规定，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。本题中，丁的损失可以向生产者乙公司或者销售者甲公司。

二、简答题

36、自然人的民事行为能力，是指自然人能够独立通过意思表示，进行民事行为的能力。民法设自然人的民事行为能力制度，意在保护未成年人和神志不健全人的利益。《民法典》根据我国自然人的具体情况，按照年龄阶段的不同和理智是否正常，将自然人的民事行为能力划分为三类：

(1) 完全民事行为能力

完全民事行为能力，是指自然人具有的通过自己独立的意思表示进行民事法律行为的能力。

《民法典》第17条规定，18周岁以上的自然人为成年人。不满18周岁的自然人为未成年人。

《民法典》第18条规定，成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

(2) 限制民事行为能力

限制民事行为能力，是指自然人独立通过意思表示进行民事法律行为的能力受到一定的限制。

限制民事行为能力人只能参加与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事活动以及纯获利的活动。

《民法典》第19条规定，8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

《民法典》第22条规定，不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法

律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

(3) 无民事行为能力

无民事行为能力，是指自然人不具有以自己独立的意思表示进行民事法律行为的能力。

《民法典》第20条规定，不满8周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

《民法典》第21条规定，不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。8周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，适用上述规定。

《民法典》第24条规定，不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。

37、所有权的内容，是指所有人为实现对所有物的独占利益，而于法律规定的限度内，可以采取的各种措施和手段。所有权包括四项权能，即占有权、使用权、收益权、处分权。

(1) 占有权

所有权的占有权能，是指所有权人或者其他合法占有人对所有物进行控制和管领的事实。

(2) 使用权

物的使用权在本质上是由物的使用价值所决定的。获取物的使用价值以满足所有人的需要，是所有人的意志和利益的体现，而所有人以外的其他人则负有不妨碍所有人获取其物的使用价值的义务。因此，使用权能够成为所有人的一项独立权能。所有权人根据法律或合同的规定，可将使用权移转给非所有权人行使。非所有人应当按照当事人约定、法律规定或者物的一般用途对物进行使用，非所有权人的使用权是由所有权派生出来并依赖于所有权的。

(3) 收益权

收益权是指利用财产并获取一定经济利益的权利，它是所有权的一项重要权能。收益权的内容不仅包括获得天然孳息，还包括获得法定孳息；不仅指利用物本身取得利益，还包括投资及其收益。收益权也可以基于所有权人的意志和利益而与所有权发生分离。

(4) 处分权

处分权，是指所有人对其动产或不动产进行消费和转让的权利。处分权决定了财产的归属，它是所有权区别于他物权的一个重要特征，是所有权的核心权能。

所有权的权能为所有权人提供了一定的行为自由，它意味着所有权人具有依法实施一类或一系列行为的可能性。例如，所有权人享有处分权，意味着所有权人可以对其财产消费、清偿、赠与、交换、加工等。随着经济的发展和物的效用的增加，所有权权能所包含的内容也将扩大。

38、人格权，是指以主体固有的人格利益为客体，以维护和实现人身自由、人格尊严为目标的权利。与其他民事权利相比较，人格权的特征主要有：

(1) 人格权是民事主体依法所固有的基本权利。

所谓固有，是指自然人从出生、非自然人自成立之日起就享有人格权。其取得无须民事主体积极的作为，而是由法律直接赋予。作为一种固有权利，人格权与民事主体相伴始终。

(2) 人格权是民事主体专属享有的民事权利。

一方面，人格权是民事主体资格得到维持的前提，人格权的阙如，将导致民事主体资格的虚化；另一方面，从其权利要素上看，任何一项人格权皆须以具体的民事主体为依托，并借此表现其价值和个性。在具体的法律效果上，人格权的专属性集中体现在对权利的放弃、转让和继承的限制。

(3) 人格权以民事主体的人格利益为客体。

《民法典》第991条宣示“民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害”。作为人格权客体的人格利益，是应受法律保护的利益。与有形的财产利益不同，人格利益，无论是抽象的还是具体的，在很大程度上皆体现于精神范畴；都是行为与精神活动的自由及完整的利益，且以人的精神活动为核心。

三、论述题

39、(1) 无因管理的概念

无因管理，是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失，自愿管理他人事务或为他人提供服务的行为。管理他人事务的人，为管理人；事务被管理的人，为受益人。无因管理发生后，管理人与受益人之间便发生债权债务关系，即无因管理之债。其主要内容是，管理人享有请求受益人

偿还因管理事务而支出的必要费用的债权，受益人负有偿还该项费用的债务。无因管理属于法律事实中的事实行为。

(2) 无因管理的构成要件

① 为他人管理事务

管理他人事务，就是为他人进行管理或者服务。这是成立无因管理的首要条件。“事务”，是指有关人们生活利益的一切事项。它可以是有关财产的事项，也可以是有关非财产的事项；可以是继续性的事项，也可以是一时性的事项；可以是民事法律行为，也可以是事实行为。管理的事务必须是他人的事务。如将自己的事务误认为他人的事务而管理，即使目的是让他人避免损失，也不能构成无因管理。根据事务自身的性质，可以将事务分为三类：客观的他人事务；客观的自己事务；客观上无法判断是自己的事务还是他人的事务，也有人称之为中性事务。于客观的他人事务，得成立无因管理；于中性事务中主观的他人事务，也可成立无因管理，但管理人应负举证责任。所谓管理，就是处理事务的行为。它既可以是民事法律行为，也可以是事实行为，例如，保存行为、改良行为、利用行为和服务行为。

② 为他人谋利益的意思

为他人谋利益的意思，简称为管理意思，是构成无因管理的主观要件。由于管理意思是管理人的主观心理状态，所以对它的判明需借助一定的判断标准。为他人谋利益的对立形态是专为本人谋利益的意思。但也允许管理人在有为本人谋利益的意思的同时，为自己的利益实施管理或服务行为。这里的“利益”，既包括无因管理行为使本人取得某种权益而直接受益，也包括使本人得以避免或减少损失而间接受益。

③ 没有法定或约定义务

无因管理中的“无因”是指“没有法定或约定义务”。管理人虽然有法定或约定义务，但在履行义务的过程中超出义务范围管理了他人的事务，且不属于诚实信用原则的当然要求的，仍可构成无因管理。

四、案例分析题

40、刘某与甲装裱店之间存在承揽合同关系。

理由：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人支付报酬的合同。本题中，甲完成工作并将工作成果交付给对方即为承揽人，刘某接受工作成果并向对方给付报酬即为定作人。

41、甲装裱店的商业宣传行为侵犯了刘某的肖像权。

理由：《民法典》第1018条规定，自然人享有肖像权，有权依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像。未经他人允许使用他人肖像的行为构成侵害肖像权。

42、李某和王某扔

石子的行为构成共同危险行为。

理由：《民法典》第1170条规定，2人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。本题中，李某和王某二人的行为危及他人人身和财产安全且造成损害后果，无法确定实际侵害人，符合共同危险行为的构成要件。

43、赵某有权请求李某和王某双方的家

长承担连带责任。

理由：《民法典》第1188条规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。